

1528469-60.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... aferiu-se tratar-se de produto de furto.

A policial Exsânia Maria Gonçalves, de modo harmônico, relatou em Juízo a abordagem e a apreensão, em poder do acusado, de um aparelho celular que era de produto de furto, informação obtida mediante consulta ao IMEI do dispositivo. Por fim, recordou que a vítima do furto compareceu ao Distrito Policial, onde o aparelho lhe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528469-60.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528469-60.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2216972/2022 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 20231888 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 78153/22/020 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3713/22/326 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2216972 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Denunciado e Averiguado:

JOAO VICTOR LOURENCO DA SILVA ALVES e outro

Juiz de Direito: Dr. Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

D E C I D O.

Segundo a denúncia, o réu João Victor Lourenço da Silva Alves, entre 11 de janeiro de 2021 e 29 de junho de 2022, neste Município, teria adquirido aparelho de celular da marca Motorola, modelo Moto G8 Play que, por sua natureza e condição de quem o ofereceu, deveria ser presumido obtido por meio criminoso, incorrendo no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Essa acusação prospera.

Com efeito, a existência do crime e sua autoria estão provadas pelos boletins de ocorrência de fls. 03/08, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11 e pela prova oral, tudo a evidenciar que o acusado, negligentemente, comprou um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G8 Play, IMEI nº 357236109308071, que era produto de furto.

O policial Wild Souza Souto descreveu em Juízo que o acusado foi abordado em diligência de rotina. Ao ser indagado sobre a procedência do bem que portava,

afirmou tê-lo adquirido de terceiro, sem apresentar nenhum documento hábil.

Consultado o IMEI, aferiu-se tratar-se de produto de furto.

A policial Exsânia Maria Gonçalves, de modo harmônico, relatou em Juízo a abordagem e a apreensão, em poder do acusado, de um aparelho celular que era de produto de furto, informação obtida mediante consulta ao IMEI do dispositivo. Por fim, recordou que a vítima do furto compareceu ao Distrito Policial, onde o aparelho lhe foi restituído.

O réu declarou no interrogatório judicial que adquiriu o aparelho de telefonia de um desconhecido, através de anúncio veiculado num grupo existente na rede social Facebook. Pagou por ele a quantia de quatrocentos reais, porque o vendedor lhe concedeu desconto. Não desconfiou da sua origem ilícita.

Palmar assim que o acusado adquiriu aparelho de telefonia celular negligenciando as cautelas mínimas, normais, comprando-o através de diletante anúncio em rede social, de pessoa física desconhecida, por valor incompatível e sem a emissão de nota fiscal ou recibo idôneo.

Ademais, além do desembolso de modestos quatrocentos reais, singela consulta ao IMEI já daria a conhecer se tratar de res furtiva, tudo sinalizando de modo candente a sua origem espúria, que o réu abdicou de espiolhar.

Em suma, o que se tem é que ele adquiriu bem que, por sua natureza (aparelho de telefonia celular usado e cujo IMEI anunciava furto), por seu preço (abaixo do valor de mercado, conforme pesquisas de fls. 29/31 e por ele próprio estimado), pela condição do vendedor (indivíduo desconhecido, com singelo anúncio na internet) e por ser particularmente visado em crimes contra o patrimônio, deveria realmente ser presumido obtido por meio criminoso.

Deveras, "a receptação culposa, inculpada no artigo 180, § 3º, do Código Penal, prevê um comportamento negligente por parte do agente, que se descuida das cautelas necessárias na verificação da origem do bem que adquire ou recebe, como se verifica no caso em exame" (TJSP, Turma Criminal do Colégio Recursal - Campinas: Apelação Criminal nº 1512380-03.2018.8.26.0114, Rel. Abelardo de Azevedo Silveira, excerto do voto condutor).

Praticado o ilícito, passo à dosimetria.

O preceito secundário do art. 180, § 3º, do Código Penal comina, de forma alternativa, pena privativa de liberdade, multa, ou ambas. Sopesando a motivação e as circunstâncias do delito, bem como a singularidade do episódio, elejo a segunda, necessária e suficiente in casu à reprovação e à prevenção do ilícito. Pois bem.

Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais - verificado em especial que a conduta sob julgamento não excedeu a inerente gravidade abstrata antevista pelo legislador -, a pena-base estipulo no mínimo legal, dez dias-multa.

Na segunda fase, a confissão espontânea - ainda que se a conceba parcial (STJ, 5ª Turma: Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.879/SP, Rel. Ribeiro Dantas) - compensa a reincidência (processo sob autos nº 1501720-45.2018.8.26.0050, fls. 24/25). Daí, permanece a sanção como acima estipulada, dez dias-multa - que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a considerar na terceira fase, torno definitiva.

Por fim, inexistindo informações quanto a situação financeira do réu porventura mais favorável, o valor do dia-multa fixo em um trinta avos do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo da infração, observado o art. 49, § 2º, do Código Penal.

Do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por ofensa ao art. 180, § 3º, do Código Penal, condeno João Victor Lourenço da Silva Alves, qualificado nos autos, a pagar dez dias-multa, no piso. Sem custas (art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Prescindível a custódia cautelar (a par de, na espécie, incompatível com a solução do mérito da causa), faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as disposições do art. 479-A das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e o mais que seja pertinente; a seguir, arquivem-se com as anotações e comunicações de praxe.

P. I. C. Ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA